

1500429-42.2021.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... atrás do local dos fatos. Viu os fios e os furtou. Cleiton chegou posteriormente e que também furtou uns fios. Foram embora juntos, na posse dos objetos subtraídos e foram abordados por uma viatura policial. Não rompeu qualquer obstáculo e que as caixas com os fios estavam abertas, apenas puxando-os. Na fase indiciária Cleiton foi qualificado indiretamente, pois, não localizado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500429-42.2021.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500429-42.2021.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190455/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 19043803 - DEL.POL.BATATAIS, 1561/21/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2190455 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN BALBINO DE ARAUJO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

JHONATAN BALBINO DE ARAÚJO e CLEITON CRISTIAN SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, porque, no dia 14 de julho de 2021, às 14:30h, na Rua Henrique Magni Filho, nº 358, Santa Efigênia, nesta cidade e comarca de Batatais, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante destruição de obstáculo, 740 metros de cabos de 16 milímetros, 240 metros de cabos de 3x6 milímetros, 120 metros

de cabos de 3x10 milímetros e 240 de cabos de 5x1/2 milímetros, avaliados, no valor de R\$ 14.850,80, bens esses pertencentes ao Município de Batatais.

Segundo o apurado, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, dirigiram-se até ao local dos fatos, consistente na estação de tratamento de esgoto e retiraram as tampas das caixas de energia, danificando-as, cortando vários metros de cabo, subtraindo-os e colocando nas mochilas que traziam consigo, fugindo do local pela mata.

Populares avistaram as condutas dos denunciados e acionaram a Polícia Militar, oportunidade em que os agentes, ao terem avistado a presença policial, empreenderam fuga, sendo possível a abordagem apenas de Jhonatan, tendo o seu comparsa Cleiton, por sua vez, logrado êxito na evasão e dispensado, durante o trajeto, a mochila que trazia consigo, que continha, em seu interior, um celular de sua propriedade e os bens por ele furtados.

Na mochila que Jhonatan carregava, por sua vez, foram apreendidos diversos cabos, além do alicate por eles utilizado para cortar os fios.

Auto de Exibição/Apreensão a fls. 23/24.

Auto de Reconhecimento de Objeto a fls. 25.

Auto de Avaliação a fls. 67.

Mandado de Prisão Cumprido a fls. 90/91.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2021 a fls. 145/146.

Cleiton foi citado a fls. 134 e apresentou defesa prévia a fls. 150/151.

Jhonatan foi citado a fls. 136 e apresentou defesa prévia a fls. 143/144.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados.

Em alegações finais o Promotor de Justiça requereu a procedência em parte da ação penal. Entendeu que a qualificadora de rompimento e obstáculo não restou demonstrada, pois, não foi possível a realização o exame pericial, conforme se verifica a fls. 316/317 e também não se comprovou por meio dos elementos colhidos durante a instrução. Entretanto, autoria e materialidade restaram demonstradas.

A Defesa de Jhonatan requereu a desclassificação do delito para a forma tentada, entendendo que não houve tempo hábil para que o acusado tivesse posse mansa e pacífica dos objetos. Argumentou que não ficou demonstrada unidade de desígnio para caracterizar o concurso de pessoas, havendo coincidência de os réus estarem ali. Não houve, também, rompimento de obstáculo. Sustentou, ainda, que não sendo presentes as qualificadoras, tem-se delito na forma simples e que na fixação da pena deve-se considerar a confissão do acusado e ser ele vítima do uso de drogas, tendo agido em estado de necessidade para comprar entorpecente.

A Defesa de Cleiton, em alegações finais, argumentou, em preliminar que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, e que não houve a realização de audiência de custódia, não tendo sido o réu ouvido, sendo, por isso, o processo nulo. Não houve manifestação do advogado quanto à decretação da prisão preventiva. Requereu que seja colocado o réu em liberdade e declarada a nulidade processual. O réu cometeu o delito em estado de necessidade, pois, precisava de usar entorpecente, levando-se em conta que é usuário de crack. Afirmou que se trata de delito tentado. Requereu o afastamento das qualificadoras, pois, não estão presentes liame subjetivo. Em caso de condenação requereu a fixação da pena em seu mínimo legal e fixação de regime aberto para cumprimento da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Arguida preliminar pela Defesa de Cleiton, passo à sua análise.

A prisão preventiva de Cleiton foi decretada a fls. 85/86, quando houve o recebimento da denúncia. O fato de se ter regularizado a decisão de fls. 85/86 a fls. 143/146 não trouxe nenhum prejuízo à Defesa. Foram ratificados todos os atos que haviam sido realizados. Naquela oportunidade, inclusive, determinou-se que a Defensora apresentasse Defesa Prévia em relação a Cleiton, pois, ainda não havia apresentado a peça processual. Sendo assim, apresentou Defesa prévia a fls. 150/151 em relação a Cleiton.

Ao contrário do afirmado pela Defesa de Cleiton, de que não houve a realização de

audiência de custódia, quando de sua prisão, da análise do apenso (autos 0002007-17-2021), depreende-se que houve a realização da audiência de custódia quando do cumprimento de mandado de prisão. Basta consultar o apenso e verificar que a defensora participou da audiência de custódia, conforme termo encartado a fls. 05. Inclusive, requereu a revogação da prisão preventiva.

Quanto à argumentação de que não houve a manifestação da Defesa quanto ao pedido de prisão preventiva do réu, cumpre salientar que tal fato não conduz à nulidade processual. Ademais, o §2º do artigo 282 do Código de Processo Civil prevê hipóteses autorizadoras à decretação da prisão preventiva, sem oitiva da Defesa. Sendo assim, não conseguiu a Defesa demonstrar que haja nulidade processual. Foi a Defesa intimada dos atos processuais, manifestou-se, inclusive, em audiência de custódia.

Afasto, pois, as preliminares arguidas pela Defesa.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de entrega e demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório.

Em sede inquisitorial, Jhonatan confessou que por volta das 12h, na companhia de pessoa que prefere não citar o nome, esteve na estação de tratamento de esgoto e ali, usando alicate, furtou certa quantidade de fios elétricos. Afirmou que estava deixando o local na companhia da outra pessoa quando acabou sendo abordado, enquanto o outro fugiu. De pronto, confessou aos militares que tinha furtado os fios e o local. Esclareceu que iriam vender os fios com o fim de arrecadar dinheiro para usar drogas, pois é dependente de crack.

Em Juízo Jhonatan disse que é usuário de drogas e que muitos usuários vão até à mata, que se localiza atrás do local dos fatos. Viu os fios e os furtou. Cleiton chegou posteriormente e que também furtou uns fios. Foram embora juntos, na posse dos objetos subtraídos e foram abordados por uma viatura policial. Não rompeu qualquer obstáculo e que as caixas com os fios estavam abertas, apenas puxando-os. Na fase indiciária Cleiton foi qualificado indiretamente, pois, não localizado.

Em Juízo, Cleiton disse que foi ao local usar drogas. Jonathan já estava no local. Ele já estava pegando fios. Ajudou Jhonatan para pegar fios. Ele pegou o celular para ligar para um taxi. Subiram. Viram a policia. Entrou na mata. Correu, por medo. Também retirou fios do local. Quando chegou lá já tinham fios soltos. Ajudou a enrolar e carregar. É usuário de drogas há cinco anos e morava na rua. Já foi processado outras vezes. Tem cinco filhos. Não tinha lugar nenhum para ir. Não conseguia ficar em casa. Ficava perambulando pela rua. Atualmente esta sem a droga. Isto está ajudando a enxergar as coisas. Já tem um serviço garantido na rua. Sabe que errou. Já tem um serviço para quando sair. Precisando de tratamento, os pais o ajudarão. Não tinha muro para pular. É uma cachoeira e o pessoal fica ali. Tem um riacho e é aberto.

O representante da vítima, S. V. relatou que ocorreu um furto na estação de tratamento de esgoto. De manhã há a troca de operadores. É instalador da Prefeitura. O local é terceirizado, sendo administrado por uma empresa contratante. Perceberam que um equipamento não funcionava. O depoente é eletricista e era diretor geral de obras. Foi ao local. Chegando lá constatou que haviam sido furtados todos os cabos do local. Parece que eles já tinham identificado os réus e os levados na delegacia. Reconheceu os materiais apreendidos. Soube que os materiais estavam na posse dos réus. Não teve contato com os réus. Lá é uma mata fechada e eles entraram pelos fundos. O pessoal que toma conta não percebeu. Somente perceberam quando os painéis acusaram a parada de controle do local. Por onde eles entraram é mata fechada e o cercamento são dos tanques de cima. É o ponto final da saída de esgoto.

A testemunha R. P. relatou que estavam em patrulhamento. Foram acionados para atender uma ocorrência de atitude suspeita, foram passadas as características dos dois que estavam pelo bairro Santa Efigênia. Assim que entraram pelo bairro, Cleiton largou a mochila e correu. Jonathan tentou correr, porém, foi abordado. Na mochila de Cleiton havia fios e celular. Na mochila de Jonathan foi encontrado alicate e ele informou que tinha sido subtraído da estação de tratamento. Foram até à extração de água. Conversaram com o Sr. S., que os levou até os possíveis locais

e constatou-se que os fios eram de la. Foram conduzidos ao Departamento Policial. Os réus afirmaram que subtraíram os fios do local. Afirmaram que não tiveram que romper nenhum obstáculo. Cleiton disse que foi até o local para usar drogas e que Jhonatan já estava lá. Ajudou Jhonatan na subtração dos fios. Foram embora juntos, levando consigo os fios. Após, foram abordados pelos policiais. A confissão dos réus foi corroborada pelas provas testemunhas. Os fios foram reconhecidos pelo funcionário do local. Tais fio eram de propriedade do município de Batatais.

Os policiais encontraram os réus e cada um levava fios consigo. Cleiton fugiu, porém, deixou cair a sacola e um celular de sua propriedade, sendo reconhecido pelos policiais, pois, os réus já eram conhecidos dos meios policiais.

Argumenta a Defesa que os réus se encontraram ocasionalmente no local e que não ha liame subjetivo em suas condutas. Porém, não é o que se depreende dos autos. Cleiton contou que chegou ao local que Jhonatan já estava ali subtraindo os fios. Ajudou Jhonatan. Ora, o réu aderiu à conduta de Jhonatan, caracterizando-se, assim, o liame subjetivo.

Grande era a quantidade de fios e dificilmente, uma única pessoa conseguiria levar, sozinha, aquela quantidade. Foram encontrados pelos policiais, juntos.

O artigo 29 do Código Penal assim dispõe: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Ora, os réus, de comum acordo deliberaram pela prática do crime, subtraíram juntos os fios e saíram de lá, também juntos.

Não se pode olvidar que as circunstâncias elementares do crime comunicam-se aos agentes.

Afasta-se, pois, a tese de que não agiram os réus em concurso de pessoas, pois, evidenciado restou que em conjunto subtraíram os objetos, retirando-os do local e, consumando-se o delito.

Não ha como se acolher a tese defensiva de tratar-se de crime tentado.

Os réus conseguiram retirar os objetos da esfera de vigilância da vítima, levando-os consigo, sendo encontrados algum tempo depois, na posse dos objetos. Portanto, tiveram sim, a posse tranquila dos objetos subtraídos.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado." (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

"HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PACIENTE MONITORADO POR SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA FURTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA.

INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente retirou a coisa móvel da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, teve a livre disposição da coisa, moldura fática suficiente para, na linha de precedentes desta Corte, caracterizar o crime de furto na modalidade consumada (...)" (STF, HC 114877/MG, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/04/2014).

"Furto simples (artigo 155, "caput", do Código Penal). Recurso Ministerial - Fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade - Sentenciado possuidor de maus antecedentes e multirreincidente específico - Recurso provido. Recurso defensivo - Pedido de reconhecimento da tentativa - Momento consumativo do delito de furto que é o da inversão da posse da "rei furtivae" a favor do agente - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1500353-63.2020.8.26.0228; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021).

Também afasta-se a tese defensiva de que os réus agiram em estado de necessidade, por serem usuários de drogas. Não ha previsão legal para esta hipótese. Ainda que sejam usuários de drogas, tal fato não os autoriza a subtrair objetos alheios , ou, ainda, praticar qualquer crime.

Os réus falam de forma coerente, apresentam raciocínio lógico e não demonstram que em razão de dependencia toxicológica não pudessem entender o caráter ilícito do fato, ou tivessem capacidade de entendimento diminuida.

Portanto, não estão autorizados a subtraírem objetos alheios em razão de uso de entorpecentes.

Quanto à qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, esta não restou bem evidenciada, conforme anotado pelas partes. Nao ha laudo pericial e ao que parece, para se chegar ao local não houve a necessidade de rompimento de obstáculo. Por isso, afasta-se a referida qualificadora.

As provas produzidas nos autos autorizam a concluir, com segurança, que os réus praticaram o crime descrito na denúncia, em concurso de pessoas , tendo sim, unidade de vontades para o cometimento do delito, tanto que saíram do local juntos, levando consigo quantidade considerável de fios e que somente uma pessoa não conseguiria faze-lo.

Afasto, pois, as teses defensivas.

Demonstradas, satisfatoriamente, a materialidade e autoria delitiva, de rigor, a condenação dos denunciados.

Com fundamento nos artigo 59 e 68, do Código Penal, passo à dosagem da pena:

1. COM RELAÇÃO A JHONATAN BALBINO DE ARAÚJO:

I. As circunstâncias judiciais do artigo 59 não são favoráveis ao réu. Depreende-se de sua folha de antecedentes que é pessoa que tem uma personalidade voltada à prática de delitos, sendo processado outras vezes, embora tal fato não tenha gerado reincidência, ainda. Em razão disso, aumento a pena base em 1/6, totalizando dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e ao pagamento de onze (11) dias-multa, no piso legal.

II. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão. Diminuo o quantum encontrado anteriormente em 1/6, totalizando, nesta fase, dois (02) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias multa, no piso legal.

III. Na terceira fase não ha causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, tornando a pena em definitivo em dois (02) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias multa, no piso legal.

Eventual detração deve ser realizada no juízo da execução, pois, não se confunde detração com possibilidade de progressão de regime.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como para suspensão condicional da pena. O réu tem personaldade voltada à prática de delito, ja tendo sido condenado, devendo repensar sobre sua conduta.

Fixo, para cumprimento da pena, o regime aberto.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2. COM RELAÇÃO A CLEITON CRISTIAN SILVA:

As circunstâncias judiciais do artigo 59 não são favoráveis ao réu, conforme se verifica em sua certidão de antecedentes a fls. 217/218. Aumento a pena base em 1/6, totalizando a pena em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e ao pagamento de onze (11) dias-multa, no piso legal.

II. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Presente, também, a

atenuante da confissão. Atenuante e agravante se compensam, mantendo-se a pena em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias multa, no piso legal.

III. Na terceira fase não ha causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, tornando-se a pena definitiva em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias multa, no piso legal.

Eventual detração deverá ser feita pelo Juízo da Execução, pois, não se confunde a detração com a possibilidade de progressão de regime. O Juízo de Execução tem melhores condições para avaliar circunstâncias que podem ser aplicadas para concessão de eventual benefício, considerando-se que o acusado já tem uma condenação anterior.

Ausentes requisitos subjetivos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como para suspensão condicional da pena. trata-se de réu reincidente, que precisa repensar sua conduta, não sendo-lhe favorável a aplicação do benefício.

Fixo, para cumprimento da pena, levando-se em conta a reincidência, o regime semiaberto.

Faculto ao réu o recurso em liberdade.

ANTE O EXPOSTO E CONSIDERANDO O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO E:

A) CONDENO JHONATAN BALBINO DE ARAÚJO, QUALIFICADO NOS AUTOS, À PENA DE DOIS (02) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE DEZ (10) DIAS-MULTA, REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL E,

B) CONDENO CLEITON CRISTIAN SILVA À PENA DE DOIS (02) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE ONZE (11) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

Custas ex lege.

Encaminhe-se cópia da decisão à vítima, conforme previsão do parágrafo segundo do artigo 201, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, fazendo-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C.

Batatais, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA